

1500243-18.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcel Nai Kai Lee

Comarca: Campo Limpo Paulista

Foro: Foro de Campo Limpo Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... de regime fechado para os crimes de tráfico de drogas: "O regime inicial de cumprimento de pena para os crimes de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campo Limpo Paulista

Foro de Campo Limpo Paulista

2ª Vara

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Campo Limpo Paulista-SP - cep 13230-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500243-18.2022.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500243-18.2022.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2021493/2022 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA, 22616990 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA, 2021493 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS LUIS DE LIMA

Juiz de Direito: Marcel Nai Kai Lee

Vistos.

LUCAS LUIS DE LIMA, menor de vinte e um anos na época dos fatos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Isto porque, no dia 24 de janeiro de 2022, por volta das 11h10, na Rua Anésio Cordeiro Filho, defronte ao numeral zero, terreno baldio, Colina do Pontal, nesta cidade, trazia consigo, sob sua guarda, para entrega a consumo de terceiros, as substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, quais sejam, 12 porções em embalagens diversas contendo 50,2g de massa bruta e 18,1g de massa líquida de maconha, cannabis sativa L; 46 micro tubos plásticos contendo 31,6g de massa bruta e 8,3g de massa líquida de crack - cocaína em sua forma petrificada; 113 micro tubos plásticos contendo 182,4g de massa bruta e 87,7 de massa líquida de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 89/92). Convertida a detenção cautelar, em prisão preventiva (fls. 43/45).

Afastada a hipótese de rejeição liminar, a denúncia foi recebida em 17 de fevereiro de 2022 (fls. 94/95).

Laudo químico-toxicológico juntado às fls. 104/106.

Folha de antecedentes (fls. 107/109).

Citado (fls. 110/111), o acusado apresentou resposta escrita (fls. 117/124), por meio de advogado nomeado pelo convênio firmado entre a OAB e a Defensoria Pública (fls. 112).

Manifestação ministerial (fls. 127/130).

Tendo em vista o deferimento liminar do pedido de habeas corpus, foi determinada a expedição de alvará de soltura clausulado (fls. 138).

Determinado o envio dos autos à Procuradoria Geral de Justiça para análise do pedido da Defesa quanto à proposta de acordo de não persecução penal (fls. 153).

Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça mantendo a recusa na oferta de acordo (fls. 160/170).

Confirmado o recebimento da denúncia às fls. 171.

Em instrução, duas testemunhas foram ouvidas (fls. 207 e 213) e o réu foi interrogado (fls. 214). Ainda em audiência, o Ministério Público apresentou alegações finais, pedindo a procedência nos termos da denúncia.

Folha de antecedentes atualizada (fls. 217/219).

Certidão criminal (fls. 220/221).

Em complemento às alegações finais, insistiu com o pedido condenatório e fixação das penas (fls. 224/230).

A Defesa, em contrapartida, pleiteou pelo reconhecimento da confissão, assim como da causa de diminuição prevista no §4º da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que o réu é primário, de bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas.

Ademais, pediu pela substituição da pena (fls. 235/241).

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente rejeito a tese de cerceamento de defesa exposto em resposta escrita de fls. 117/124; isto porque o Acordo de Não Persecução Penal não é direito do réu, cabendo seu oferecimento tão somente ao Ministério Público.

Outrossim, submetida a irresignação do réu à Procuradoria Geral de Justiça, a negativa foi mantida.

No mais, o pedido condenatório é procedente.

Foi comprovada a materialidade do crime por meio do boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), laudo de constatação (fls. 22/24), e em especial pelo laudo de exame químico toxicológico, que concluiu positivo para cocaína, em sua forma pura e como substância ativa do crack, bem como para tetrahydrocannabinol, princípio ativo da cannabis sativa L. (fls. 104/106).

No que tange à autoria, esta é inquestionável.

Marco Antônio Camargo Pinto, guarda municipal, relatou que estavam em patrulhamento pelo local e quando o acusado avistou a viatura, ele se levantou, correu até um latão que estava próximo, pegou uma sacola e correu para o mato. Cercaram o local e conseguiram efetuar a abordagem do réu. Encontraram diversos tipos de drogas com o acusado, sendo maconha, cocaína e "skank", que estavam embalados de forma individual. Além disso, havia também alguns pacotes de drogas, chamadas de "mula". Acrescentou que encontraram dinheiro com o réu também, mas não recordou da quantia. Não conhecia o acusado de abordagens anteriores (fls. 207).

Da mesma forma, Adão Feliciano Pereira, também guarda municipal, declarou que estavam em patrulhamento, sendo que ao visualizar a viatura, o acusado empreendeu fuga com uma sacola nas mãos. Cercaram o local e conseguiram abordar o réu. Havia entorpecentes no bolso do réu e também na sacola plástica. Não conhecia o réu de abordagens anteriores (fls. 213).

No sentido da credibilidade da palavra dos agentes de segurança pública:

"O valor de depoimento testemunhal de policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (STF – HC nº 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

E ainda:

"Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos

depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP – Rel. Min. Moura Ribeiro – j. 27.05.14; RHC 45.173/SP – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 26.05.14 e HC 109.105/SP – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – j. 23.02.10) (TJSP. Apelação 0021769-95.1998.8.26.0079. Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária. Relator: Airton Vieira. Data do julgamento: 14/09/2016. Data de registro: 19/09/2016). Nossos os destaques.

Interrogado, o réu confessou o crime, declarando que tinha comprado um terreno e precisava de dinheiro para construir um barraco. Não encontrou outro meio de conseguir dinheiro e acabou traficando. Fazia dois dias que estava vendendo drogas. Está preso por tráfico de drogas em outro processo (fls. 214).

A confissão apresentada pelo acusado encontrou amparo nas declarações dos guardas municipais que efetuaram sua abordagem no dia dos fatos, assim como no laudo de exame químico toxicológico, que atestou como resultado positivo para tetrahydrocannabinol, princípio ativo da Cannabis sativa L, bem como cocaína em sua forma pura e como substância ativa do crack.

Diante de todas as provas, orais e materiais, restou comprovada a prática do crime, sendo a condenação medida de rigor.

Passo, pois, à dosimetria das penas.

Na primeira fase de fixação das penas, em atenção às diretrizes do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade das drogas e ainda personalidade e conduta social do agente), e tendo em vista a elevada quantidade de drogas encontradas, notadamente, cocaína e crack, atingem o bem jurídico tutelado de forma mais severa, aumento em um sexto as penas, fixando-a em cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Na segunda fase, deve-se considerar a presença de duas circunstâncias atenuantes, quais sejam: confissão e menoridade relativa; razão pela qual reduz as penas ao seu mínimo legal de cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa. Por fim, na terceira fase de fixação das penas, constatado que o réu é primário, tem bons antecedentes e que não há qualquer prova ou indício de que integre organização criminosa, reduz as penas aplicadas em 2/3, para um ano e oito meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa. Neste tópico friso que a existência de outra ação penal, sem sentença condenatória transitada não se mostra idônea para afastar a possibilidade de aplicação da minorante.

O valor unitário deverá ser o mínimo legal, em razão da ausência de elementos concretos sobre a situação econômica do acusado.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra LUCAS LUIS DE LIMA, menor de vinte e um anos na época dos fatos, já qualificado nos autos, para, com base no artigo 33,

§4º, da Lei nº 11.343/06, CONDENÁ-LO às penas de um ano e oito meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Deixo de aplicar pena alternativa ou suspensão condicional da pena, em razão do não preenchimento pelo réu dos requisitos subjetivos para a concessão de qualquer desses institutos.

Nos termos da Lei nº 8.072/90 (cuja interpretação nunca deve ser no sentido de amenizar as consequências do crime, sob pena de frontal ignorância à exegese lógica e histórica da razão de ser deste diploma legal) e atento ao fato de que o tráfico de drogas fomenta uma série de outros delitos tais como homicídios, roubos, furtos etc., que tem destruído milhares de famílias e ainda que atinge seriamente o Sistema de Saúde do país que, progressivamente vem aumentando seus gastos com internações e tratamento de dependentes químicos, cumprirá o réu a pena privativa de liberdade inicialmente no regime FECHADO.

No sentido da correção de fixação de regime fechado para os crimes de tráfico de drogas: "O regime inicial de cumprimento de pena para os crimes de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto." (TSJP. Apelação nº 0010186-03.2015.8.26.0602. 1ª Câmara Criminal Extraordinária. Relator: Airton Vieira. Data do julgamento: 06/07/2016. Data de registro: 12/07/2016).

E ainda, convém destacar trecho do voto do Eminente Desembargador DAMIÃO COGAN, do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos da apelação nº 0000779-16.2016.8.26.0544, Quinta Câmara de Direito Criminal, J. em 21/09/2017: "O regime inicial fechado é o único adequado em face do Princípio da Suficiência Penal, mormente porque se trata de delito equiparado a hediondo, que enseja maior repressão e reprovação, por ser verdadeiro flagelo da sociedade hodiernamente. Anote-se que o regime aberto é incompatível com a infração de tráfico de drogas, que se tornou uma das grandes pragas modernas a atormentar a sociedade, mormente no Brasil, antes país de passagem da droga para o exterior, sendo hoje um dos países com grande número de traficantes, passando a droga a ser utilizada aqui. Assim, transformando-se o tráfico num dos verdadeiros cancros da atualidade, envolvendo jovens e desagregando famílias, deve ele ser combatido com rigor, rigor este que só se encontra presente na imposição do regime fechado para o traficante. Ademais, não pode o julgador ter seu olhar voltado para as estrelas, mas deve ser homem do seu tempo, que não ignora que a leniência com o tráfico destrói famílias, jogando usuários e viciados na sarjeta, bem como incrementa roubos, latrocínios, furtos e homicídios."

Outrossim, com a mais necessária vênia, anoto que a decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal nos autos do HC 97.256/RS, consolidada pela Resolução nº 5 do Senado Federal, não possui força vinculante e muito menos afastou do Juiz a análise das circunstâncias concretas do caso.

Nesse sentido, a Colenda Quinta Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu recentemente: "(...) a respeitabilíssima decisão do E. Supremo Tribunal Federal mencionada pela impetrante foi declarada incidentalmente. E, de qualquer forma, o reconhecimento do que se denominou "tráfico privilegiado" (e nem parece ser o caso) não obriga o estabelecimento desse ou daquele regime, o que vai ser fixado consoante as condições específicas do caso. De mais a mais, impossível apreciar, nesta fase, se o paciente preenche os requisitos do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Ainda que a conduta de tráfico privilegiado não fosse considerada hedionda, observo e insisto, isso não impediria a prisão preventiva ou garantiria ao réu o direito ao regime aberto. Restou demonstrado, conforme já consignado, a necessidade da prisão cautelar do paciente, diante da gravidade em concreto da conduta. Colocar o paciente, intimamente ligado ao tráfico em larga escala, reafirmo, coloca em risco concreto toda a sociedade" (TJSP. Habeas Corpus nº 2154869-28.2016.8.26.0000, Indaiatuba, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 01/09.2016).

Anoto que o Superior Tribunal de Justiça editou a SÚMULA nº 512 que dispõe: "A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas".

Por fim, ainda há que se considerar para a fixação do regime fechado e da proibição de penas alternativas ou sursis, o fato de que as circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis ao réu, que, conforme frisado, foi preso em flagrante com considerável quantidade e diversidade de drogas, sendo que dentre elas, havia crack e cocaína, drogas que possuem maior poder destrutivo.

Considerando que o réu respondeu ao processo solto, poderá aguardar eventual recurso em liberdade.

Quanto às custas processuais, condeno o réu no valor de 100 (cem) Ufesp's, nos termos do art. 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50, caso ele seja beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Por fim, nos termos do art. 63, §1º e 64 da Lei nº 11.343/06, determino a perda em favor do Estado da quantia de R\$ 164,00, apreendida em poder do acusado (fls. 132). Após o trânsito em julgado desta sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se o necessário e oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral do condenado para suspensão de seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal (art. 18 da Res/CNJ 113/10).

Dispensado o registro da sentença, nos termos do art. 72, §6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Oportunamente, providencie a z. serventia a expedição de certidão de honorários para o advogado que patrocinou a defesa do réu, nos termos do convênio firmado entre a Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo (fls. 112).

Autorizo a incineração das drogas apreendidas, caso tal medida ainda não tenha sido providenciada.

Procedam-se as devidas anotações, comunicações e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Campo Limpo Paulista, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA